

1001105-53.2018.8.26.0102

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Arrendamento Mercantil

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1125251-07.2020.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner;

Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível;

Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021) (grifos acrescidos)

MÚTUO - Ação de cobrança - Contrato verbal - Transferência bancária do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1001105-53.2018.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001105-53.2018.8.26.0102

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil

Requerente:

Gisele Lorena Bueno

Requerido:

Helio Moreira de Souza e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Trata-se de demanda ajuizada por GISELE LORENA BUENO contra HELIO MOREIRA DE SOUZA e BENEDITA RIBEIRO BATISTA SOUZA.

A petição inicial narra que: a) o imóvel de matrícula 1577 compõe o espólio de ANTONIO BUENO SENE, representado pela Autora; b) na condição de representante do espólio, a Autora firmou um contrato de compra e venda com o Réu HÉLIO, pelo preço de R\$150.000,00; c) o Réu apenas pagou o sinal de R\$10.000,00, estando em mora com R\$140.000,00.

Desta forma, a parte Autora formulou os seguintes pedidos: a) rescisão contratual; b) reintegração de posse; c) indenização por danos materiais; d) indenização por danos morais.

A parte Ré apresentou defesa às fls. 54/61, com preliminares de impugnação ao valor da causa, inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa.

No mérito, defendeu que: a) a irrevogabilidade e a irretratabilidade impedem a rescisão contratual; b) não há danos indenizáveis; c) os R\$140.000,00 seriam pagos quando o Réu vendesse a sua casa e não havia prazo determinado para pagamento;

A parte Autora apresentou réplica às fls. 72/80.

Às fls. 90/91, 94/100 e 125, houve alteração do valor da causa.

Às fls. 158, foi concedida a gratuidade de justiça aos Réus.

Às fls. 174, foi afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

É o relatório. Passo a decidir.

Da preliminar - Do pedido ilíquido

O art. 324, caput, do CPC/2015 indica que o pedido deve ser determinado, que é "aquele delimitado em relação à qualidade e à quantidade", contrapondo-se ao pedido genérico.

Como decorrência desta exigência, o art. 330, I, §1º, II, considera inepta a petição inicial cujo pedido for ilíquido fora das exceções previstas no art. 324:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

(...)

Por sua vez, o art. 324, §1º, do CPC/2015 enumera as situações nas quais é permitida a formulação de pedido genérico:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. (grifos acrescidos)

No caso concreto, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não está presente nenhuma hipótese do art. 324, uma vez que a parte Autora poderia precisar o valor da taxa de ocupação com pesquisas de mercado extrajudiciais, por exemplo. Desta forma, é preciso reconhecer a parcial inépcia da petição inicial quanto ao pedido de indenização por danos materiais e resolver o processo parcialmente, sem resolução do mérito, quanto a ele.

Do julgamento antecipado do mérito

O art. 355 do CPC/2015 permite o julgamento antecipado do mérito em duas hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso concreto, a prova é estritamente documental, não havendo razão para produção de prova técnica ou oral.

Isso se constata quando se vislumbra que: a) a parte Ré não nega o débito de R\$140.000,00; b) o contrato de fl. 18 fixa o preço de R\$150.000,00.

Desta forma, procedo ao julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC/2015.

Da rescisão contratual por inadimplemento

Nos contratos bilaterais, a impontualidade no cumprimento dos deveres por uma das partes permite a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do CC/02:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

De acordo com o art. 481 do CC/02, num contrato de compra e venda, a obrigação do

comprador é o pagamento do preço:

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

No caso concreto, o preço era de R\$150.000,00 (fls. 18).

De acordo com o art. 331 do CC/02, se o negócio jurídico não fixar data para pagamento, a prestação é exigível imediatamente:

Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.

Assim, o Réu estava em mora, tendo sido, inclusive, notificado (fl.19).

Uma vez comprovada a origem do crédito, caberia à parte Ré comprovar a sua extinção (fato extintivo do direito da parte Autora), conforme distribuição do ônus probatória feita pelo CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, verificado que o direito de crédito da parte Autora, a improcedência dos pedidos ficaria condicionada à comprovação de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, cujo ônus recai sobre a parte Ré:

Apelação. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e acessórios. Sentença de procedência. Irresignação da locatária Ré que não se sustenta. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Provas constantes dos autos suficientes para a formação da livre convicção do magistrado a quo. Matéria exclusivamente de direito. Relação locatícia entre as partes incontroversa. Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Valores cobrados que se encontram em estrita consonância com o contrato firmado. Impugnação genérica de valores que não tem o condão de elidir a cobrança. Ré que, na condição de locatária, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida autenticação bancária correspondente ao período cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Ré que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1125251-07.2020.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021) (grifos acrescidos)

MÚTUO - Ação de cobrança - Contrato verbal - Transferência bancária do valor exigido - Alegação de pagamento em contestação - Prova do pagamento que se dá pelo comprovante de quitação - Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Ônus da prova do réu - Não comprovação - Inteligência dos arts. 319 e 320, ambos do Código Civil e do art. 373, inc. II, do novo Código de Processo Civil: - Comprovada a realização da transferência bancária do valor exigido em ação de cobrança de mútuo verbal, cabia ao réu apresentar comprovante de quitação, para que se desincumbisse de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como se conclui dos arts. 319 e 320, ambos do Código Civil e do art. 373, inc. II, do novo Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS RECURSAIS - Sentença proferida sob a égide do CPC/2015 - Recurso provido - Majoração necessária, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/2015: - Em se tratando de sentença proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária a majoração de honorários devidos ao patrono do apelante, em virtude do provimento do recurso, com fulcro no §11º do mesmo artigo. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012427-07.2016.8.26.0566; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;

Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1ª Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018) (grifos acrescidos)

No caso concreto, não há comprovação de pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo, razão pela qual se conclui que houve o descumprimento das obrigações pela parte Ré.

Além disso, ressalte-se que a irretratabilidade impede apenas que a simples manifestação de vontade da parte (arrependimento) seja suficiente para a resolução contratual, mas evidentemente não impede a extinção por impontualidade do devedor. Por isso, justifica-se a rescisão do contrato por inadimplemento, nos termos do art. 473 do CC/02.

Da restituição do preço

Como o art. 475 do CC/02 permite a rescisão do contrato por impontualidade da parte devedora, não há causa jurídica para a parte credora permanecer com a parcela do preço já recebido.

Assim, deve haver a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução do preço:

JUSTIÇA GRATUITA. Pedido deduzido em contrarrazões. Documentos acostados aos autos que indicam, a princípio, a hipossuficiência financeira dos apelados. Apelante que não impugnou o pedido de gratuidade apresentado em contestação. Benefício concedido. RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE e PERDAS E DANOS.

Inadimplência dos compradores. Posse precária concedida no ato da assinatura do contrato. Parte do imóvel que estava sendo utilizada por terceiro (nora da autora), que não impediu a utilização da outra parte pelos réus. Desocupação antes da notificação encaminhada aos requeridos visando a purgação da mora. Inadimplência incontroversa. Possibilidade de rescisão contratual e reintegração de posse da vendedora. Art. 475 do CC. Partes que devem ser restituídas ao status quo ante. Devolução dos valores pagos pelos requeridos. Valores que devem ser corrigidos desde cada desembolso, com juros de mora a partir do trânsito em julgado. Devolução de uma só vez. Súmula 2 desta Corte. Ausente pedido de retenção de valores. Indenização pelo uso do imóvel. Cabimento. Valor a ser apurado em liquidação de sentença. Termo inicial na data da notificação extrajudicial, quando os requeridos foram constituídos em mora. Despesas de consumo e débitos fiscais. Responsabilidade pelo pagamento dos requeridos, a partir do recebimento da posse, ainda que precária, até a devolução do imóvel à autora. Apuração de valores em liquidação de sentença. Sentença reformada para: a) declarar rescindido o contrato e reintegrar a autora na posse do imóvel, condenando a autora à devolução das parcelas pagas pelos requeridos, corrigidas desde o desembolso e com juros a partir do trânsito em julgado; b) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por fruição do imóvel, a ser apurado em liquidação, desde a notificação extrajudicial até a devolução do imóvel à autora, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; c) reconhecer a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento das contas de consumo e débitos fiscais incidentes sobre o imóvel, devidas desde o recebimento da posse, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, admitida a compensação com os valores a serem restituídos pela autora aos requeridos. Sucumbência dos requeridos. Honorários advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000125-63.2020.8.26.0514; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (grifos acrescidos)

Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse - Compromisso de compra e venda de bem imóvel - Prescrição - Não ocorrência - Termo inicial se dá a partir da data de vencimento da última parcela - Rescisão do contrato diante do inadimplemento da ré - Rescisão contratual que se mostra cabível, nos termos do artigo 475 do Código Civil - Restituição das partes ao "status quo ante" - Reintegração de posse - Restituição dos valores pagos -

Montante retido que deverá ser majorado para 25% dos valores pagos - Devolução deve se dar em uma única parcela - Pagamento de taxa de ocupação pelo período da mora no valor de 0,5% sobre o valor do imóvel - Indenização pelas benfeitorias colocadas no imóvel - Sentença reformada em parte - Recursos providos em parte. Dá-se provimento em parte aos recursos.

(TJSP; Apelação Cível 1002286-17.2020.8.26.0168; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/09/2021; Data de Registro: 18/09/2021) (grifos acrescidos)

Desta forma, diante do exercício do direito potestativo da resolver o contrato, exercido nesta oportunidade pela parte credora, fica ressaltado que deve haver a restituição integral do preço recebido (R\$10.000,00), sujeito à correção monetária (Tabela Prática do TJSP) desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a retomada do bem pela parte Autora (já que não se pode falar em retenção no caso concreto).

Da indenização por danos morais

A doutrina costuma conceituar o dano moral como aquele resultante da violação a um dos direitos da personalidade:

"A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Alerta-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais" (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2011, p. 428).

Tratando-se de simples descumprimento dos deveres contratuais, o STJ entende que o caso não enseja indenização por danos morais, uma vez que caracterizado apenas o mero aborrecimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifos acrescidos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS MÓVEIS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ARBITRARAM A VERBA HONORÁRIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REFORMA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, o cumprimento tardio do contrato de compra e venda, com a demora na entrega de móveis planejados, não configura dano moral indenizável, porquanto não houve demonstração de que o fato tenha extrapolado o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do comprador (bem extrapatrimonial).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo

haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

3. "Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017).

4. Agravo interno parcialmente provido, para decotar da decisão agravada a majoração dos honorários sucumbenciais recursais e mantê-los conforme fixados na origem.

(AgInt no AREsp 1327979/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) (grifos acrescidos)

No caso concreto, entendo que o inadimplemento contratual não apresentou contornos anormais com relação aos dissabores que o atraso da parte normalmente causa ao credor, como já se manifestou o TJSP em processos semelhantes:

CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita concedido. Atraso no pagamento da indenização securitária. Danos materiais. Não ocorrência. Pretensão que diz respeito ao montante objeto do contrato de financiamento contraído pelo apelante para aquisição do trator sinistrado, o que não pode ser imposto à apelada, porque o contrato de seguro não estava vinculado ao contrato de financiamento. Danos morais não configurados. Dissabor decorrente da expectativa frustrada oriunda do atraso de cumprimento de obrigação contratual (recebimento de indenização securitária) se insere no cotidiano do homem médio e, a princípio, não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, não passando, portanto, de mero aborrecimento a que todos estão sujeitos em situações dessa natureza. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001326-85.2019.8.26.0236; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021) (grifos acrescidos)

Contrato de proteção automotiva firmado com associação. Roubo do veículo do associado. Ação julgada improcedente. Contrato de seguro atípico. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Recusa da associação ao pagamento de indenização em face do atraso da mensalidade vencida em 10/03/2011. Contrato de execução continuada e de natureza bilateral. Necessidade de prévia interposição, com direito à purgação da mora. Precedentes jurisprudenciais. Obrigação de cumprir a cobertura prometida no contrato. Indenização devida. Danos emergentes. Ilícito contratual da ré em razão da recusa injustificada do pagamento da indenização correspondente. Adoção do valor apontado pelo autor. Danos morais, porém, não caracterizados. Supostos dissabores que não acarretam ofensa à dignidade humana. Mero descumprimento contratual. Recurso provido em parte. Nada obstante a peculiaridade que envolve o caso, uma vez que o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada por associação, foi ajustada cobertura para o evento descrito na inicial, mediante pagamento de mensalidades, nos mesmos moldes do contrato de seguro. Não há controvérsia acerca da contratação da proteção patrimonial, tampouco sobre a existência do sinistro noticiado. Contudo, a requerida se recusou ao pagamento da indenização na seara administrativa em face do atraso da mensalidade vencida em 10/03/2011. O contrato em questão é de execução continuada e, dada sua natureza bilateral, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode ser suspenso ou rescindido unilateralmente, cuidando a isenção de responsabilidade de cláusula abusiva. Para que isso ocorra, nos termos da jurisprudência em vigor, é necessário que o associado seja formalmente interpelado e, inclusive, com direito à purgação da mora, pouco importando que a parcela não tenha sido paga. Assim, demonstrada a ocorrência de sinistro indenizável, ocorrido durante o prazo de vigência do contrato, cabe à associação apelada o pagamento da indenização pelo valor de mercado do veículo à época do evento danoso. Quanto aos danos emergentes postulados, o valor reclamado está amparado nos documentos exibidos e salta claro que a não utilização do veículo utilitário resultou em

prejuízo ao autor (ajudante prático), que deve ser suportado pela apelada. A indenização por danos morais é indevida, pois, a situação noticiada, por mais angustiante que seja, não ultrapassa os limites de aborrecimento, contrariedade e inconformismo, não constituindo a necessidade de procura pela via judicial fundamento para reconhecimento de ofensa a direito de personalidade. Ademais, nada indica que o autor tenha sido tratado com desconsideração, menosprezo ou submetido à humilhação por prepostos da requerida.

(TJSP; Apelação Cível 0068966-81.2011.8.26.0114; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021) (grifos acrescidos)

Assim, o pedido deve ser julgado improcedente quanto ao ponto.

Dispositivo

Inicialmente, acolho parcialmente a preliminar e resolvo o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

Além disso, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para resolver o contrato firmado entre as partes e determinar a retomada do imóvel pela parte Autora.

Como efeito da sentença, fica a parte Autora obrigada à restituição integral do preço recebido (R\$10.000,00), sujeito à correção monetária (Tabela Prática do TJSP) desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a retomada do bem pela parte Autora (já que não se pode falar em retenção no caso concreto).

O pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado.

Concedo à parte Ré o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão, contados da sua intimação pessoal.

Não havendo cumprimento pela parte Ré, fica autorizada a expedição de novo mandado para execução forçada, sendo lícito ao Oficial de Justiça responsável pelo ato a solicitação de auxílio de força policial.

Havendo a solicitação do auxílio policial, o Oficial de Justiça deve certificar os motivos que a justificaram.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte é condenada ao pagamento de metade das custas judiciais e honorários advocatícios de 5% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa com relação aos Réus, já que concedida a gratuidade de justiça.

O processo é extinto com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado e as certidões necessárias, dê-se baixa.

P.R.I.

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA